



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/727/2026, de 23 de julio, por la que se formula el informe ambiental estratégico del Plan Parcial del sector S2 de suelo urbanizable industrial, en el término municipal de Lagunilla (Salamanca). Expte.: EAES/2026/022.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se ha presentado solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la aprobación del Plan Parcial del Sector S2 de suelo urbanizable industrial, del término municipal de Lagunilla (Salamanca).

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

La Consejería competente en materia de Medio Ambiente, es el órgano ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta orden.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

La ordenación urbanística en el municipio de Lagunilla se encuentra establecida por unas Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente por acuerdo de 29 de septiembre de 2015, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca (B.O.C. y L. de 4 de diciembre de 2015).

El objeto de planificación del Plan Parcial es desarrollar el Sector de Suelo Industrial S2.

El Sector se encuentra ubicado en la zona noroeste del municipio, colindante con la carretera de Valdelageve, DSA 285.

La ordenación detallada se establece, en primer lugar, mediante una zona perimetral que se han destinado a Espacios Libres Públicos, que de esta manera sirven de transición, tanto de la carretera DSA 285, como del LIC «Cuerpo de Hombre», con el que colinda el sector.

Dentro de esa orla de espacio verde se disponen las tres manzanas de suelo industrial y de equipamiento público, que se configuran a lo largo de cinco calles, denominadas de la A a la E, que se disponen de manera paralela y perpendicular a la Carretera DSA 285.



Se establecen así dos circuitos que permiten el recorrido de los vehículos de forma circular para que, en todo caso, tanto el acceso como la salida de los vehículos pesados se lleve a cabo a través de la rotonda que se sitúa en el extremo sur del sector.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Tajo, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que emite informe.
- Diputación Provincial de Salamanca.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca, que remite copia del informe previo sobre planeamiento urbanístico emitido en la fase de consultas previas, pero que no se tiene en cuenta al no ser el solicitado para este nuevo trámite.
- Ecologistas en Acción de Salamanca.

La Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe, en el manifiesta que no consta ningún aprovechamiento inscrito a nombre del Ayuntamiento de Lagunilla para el abastecimiento de la población.

Asimismo, indica que, en el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, se comprueba que el ámbito de actuación no se asienta sobre ninguna masa de agua subterránea.

Analizada la documentación, así como la cartografía oficial y la fotografía aérea disponible, se infiere que el sector se encuentra fuera de la influencia de cauces superficiales y que el cauce más cercano, el arroyo de la Fuente del Canto se encuentra a más de 200 metros de distancia de los límites del sector.

En relación a la red de saneamiento prevista en el desarrollo del sector se indica que «La red de alcantarillado será también toda ella de nueva ejecución y la misma se conectará al colector general de saneamiento municipal».

Revisado el Censo de Vertidos Autorizados publicado por este Organismo con fecha 31 de diciembre de 2024 el Ayuntamiento de Lagunilla no es el titular de ningún vertido autorizado. Se puede comprobar igualmente que la autorización de vertido procedente de la red de saneamiento del núcleo de Lagunilla con destino al arroyo Canchal se encuentra revocada con fecha 17 de enero de 2017.

Por lo tanto, se entiende que la situación del Ayuntamiento por lo que respecta al tratamiento y vertido de aguas residuales es totalmente irregular y deberá ser resuelto a la mayor brevedad posible.

Finaliza el informe indicando que el desarrollo de las actuaciones queda condicionado a la obligación por parte del responsable del suministro de agua de garantizar los volúmenes necesarios para hacer frente a las necesidades que se plantean para satisfacer las nuevas demandas. Además, en la fase de desarrollo, el promotor deberá remitir a la Confederación Hidrográfica del Tago la documentación necesaria para justificar la existencia de tales recursos suficientes para satisfacer dichas demandas.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe en el que indica que consultados sus archivos, informa que no consta la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural del citado municipio en las parcelas objeto de actuación, razón por la que no se aprecia afección directa al Patrimonio Cultural.

Sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en aplicación de lo previsto en la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se advierte que según recoge el artículo 59 de la citada Ley, el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), el municipio Lagunilla no tiene riesgo de inundación. Además, deberá tenerse en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables según el RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

El Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), indica que el municipio de Lagunilla presenta un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal alto.

El Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), recoge que el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera y por ferrocarril no ha sido delimitado en ambos casos.

De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el municipio no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Por último, la Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente, y que, si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación pudiera aumentar potencialmente dicho riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, informa que una vez evaluado el Plan Parcial Industrial Sector S2 en el Término Municipal de Lagunilla, esta dirección general suscribe el contenido íntegro del referido informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, de 17 de marzo de 2026, en particular las conclusiones relativas a la Red Natura 2000 que constituyen el Informe de Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, informa que La Red de Espacios Red Natura 2000 delimita una zona ZEC Valle del Cuerpo de Hombre (ES4150126 Valle del Cuerpo de Hombre) que se encuentra próximo a la zona de actuación de la presente Modificación de Planeamiento. Una parte de los terrenos incluidos en el Sector S2 se encuentran dentro del ZEC.

Aunque lo deseable sería mantener toda la zona coincidente con la ZEC como Espacios Libres Públicos, (ELP9, no se consideran afecciones significativas teniendo en cuenta también el soterramiento de todo el suministro eléctrico.

Respecto a los planes de especies protegidas, indica que el ámbito de la actuación proyectada presenta coincidencia territorial total con el ámbito de Planificación de la especie protegida cigüeña negra, pero no se prevé ninguna afección significativa a dicha especie, derivada del plan previsto. Lo mismo se indica para las especies de fauna protegida: Buitre leonado, Milano real, Murciélago grande de herradura, Murciélago ratonero mediano, Murciélago de borde claro y Topillo de Cabrera.

Una vez estudiado el proyecto se constata la ausencia de coincidencia territorial con la Red de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, Red Natura 2000, Vías pecuarias, Ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León, Zonas Húmedas Catalogadas, Montes de Utilidad Pública, Árboles Notables, Flora protegida, Microrreservas de Flora, Zonas propuestas como Lugares Geológico o Paleontológico de Interés Especial. En consecuencia, se concluye que el presente proyecto, en la definición evaluada, no tendrá afección a dichas figuras.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la aprobación del Plan Parcial del Sector S2 de suelo urbanizable industrial, del término municipal de Lagunilla (Salamanca)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características del plan, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con el plan propuesto, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que el plan no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial del plan se encuentra, en parte, dentro de la Red Natura 2000; no obstante, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. No obstante, se deberá realizar un análisis de los recursos hídricos disponibles y previstos por el municipio de Lagunilla para hacer frente al Plan que acrediten la viabilidad de los nuevos desarrollos propuestos. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación del plan.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «aprobación del Plan Parcial del Sector S2 de suelo urbanizable industrial, del término municipal de Lagunilla (Salamanca)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se tenga en cuenta lo indicado en el informe de la Confederación Hidrográfica del Tago, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 23 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO